

在参照上述定义判断侵权行为是否已经损害生态环境公共利益或者具有重大风险时，还应关注“损害”或“风险”的程度，以判断生态环境民事公益诉讼保护的现实必要性。环境保护途径是多维度的，不仅包括审判，还可通过行政管理等手段实现，环境保护也应当与经济发展相互统一、兼顾协调。只有对环境的破坏是直接的、明显的或者具有损害社会公共利益重大风险才适宜纳入生态环境民事公益诉讼；间接、轻微的或者不属于损害社会公共利益重大风险的行为不应纳入。

三、对邮寄动物盲盒能否提起环境民事公益诉讼的认定

本案中，首先应判断邮寄动物盲盒是否构成环境公益侵权行为，再判断该行为是否损害了生态环境公共利益。原告在本案中提出“邮寄盒中无检验检疫等安全证明”“不少在途动物死亡”等事实主张，但在案证据无法证明邮寄动物盲盒行为直接造成“生态环境的不利改变及相应生态系统功能的退化”，或具有相应重大风险，即不能证明被告的行为损害了生态环境公共利益，因此不能纳入环境民事公益诉讼范围，法院应当裁定驳回起诉。

随着“盲盒热”现象的持续，邮寄动物盲盒情况屡有发生，其表现形态多样。对邮寄动物盲盒能否提起环境民事公益诉讼的判断，本案的审查思路可提供参考，个案中还应结合具体案情和证据作出判断。

编写人：郑州铁路运输中级法院 孙燕丽

生态环境损害赔偿数额可参照行政处罚罚款数额酌定

——某环境研究所诉某公司环境污染民事公益诉讼案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省高级人民法院(2023)苏民终1178号民事判决书

2. 案由：环境污染民事公益诉讼

3. 当事人

原告(被上诉人):某环境研究所

被告(上诉人):某公司

【基本案情】

某环境研究所为民办非企业单位，成立于2015年2月，其业务范围包含环境公益法律援助方法探索、公众环境观察、公益诉讼的研究和探索等。该研究所章程载明，其单位设立的目的是通过举办环保科普活动、进行环保科学研究，推动公众对环境科学的认知。

某公司成立于2001年8月，经营范围为纱、线、坯布染整；秸秆收购；房屋租赁。2017年4月至2020年10月，环保机关以超标排放废水为由对该公司作出六次行政处罚。行政处罚决定书未明确所涉超标为瞬间值超标还是持续超标。

2020年3月27日，市生态环境局以某公司通过不正常运行废气污染防治设施的方式排放大气污染物为由，对该公司作出罚款22万元、责令立即改正违法行为的行政处罚。2020年10月20日，市生态环境局以某公司通过雨水排口

逃避监管的方式排放水污染物为由，对该公司作出罚款28万元、责令立即改正 违法行为的行政处罚。

经函询市生态环境局，得知：某公司共计8次被行政处罚，共有131万元 罚款未能缴纳到位，该公司正在分期缴纳罚款中；自2022年8月以来，共对某 公司开展6次执法检查，未发现环境违法行为；目前某公司的污染处理设施均 在正常运行，调阅历史监控数据未发现不正常情况。

【案件焦点】

在社会组织已举证证明被告排污行为确实存在生态环境损害，但损害价值难以量化时，生态环境损害赔偿数额如何确定。

【法院裁判要旨】

江苏省南京市中级人民法院经审理认为：某环境研究所提交的部分证据能够证明某公司违反国家规定偷排污染物，造成生态环境损害，某公司应当承担生态环境损害赔偿赔偿责任。某公司对于其偷排污染物的名称、浓度、总量等未提供证据予以证明，导致损害费用难以确定，法院参照行政处罚罚款数额，结合某公司的主观过错程度、违规排放频次、对其所受到行政处罚的履行情况、改正情况、当前防治污染设施的建设和运行情况等，酌定生态环境损害赔偿数额。某公司故意实施排污行为，损害了社会公共利益，依法应当公开赔礼道歉。因现有证据未能证明某公司正在实施环境侵权行为或具有现实的污染环境风险，对某环境研究所提出的停止侵害、消除危险的请求，不予支持。某公司应在合理范围内承担某环境研究所支出的律师费及差旅费。具体理由分述如下：

首先，某公司实施了环境违法行为，其中部分行为导致环境损害后果，构成环境侵权。某环境研究所举证的行政处罚信息公示、行政处罚决定书等证据可以证实某公司违反国家规定超标排放废水、通过不正常运行废气污染防治设施的方式排放大气污染物、通过雨水排口逃避监管的方式排放水污染物等环境侵权行为，其部分侵权行为导致环境损害后果。其中，部分证据仅能证明某公

司违反国家规定超标排放废水，但不能证明上述超标排放行为系持续实施，且排放行为已实际对生态环境造成了损害。某公司采取逃避监管的方式将未经处理的废水、废气排放至外环境，主观上存在过错，客观上未经处理的废水、废气被持续排放至外环境，必将造成生态环境损害后果。该公司上述行为构成环境侵权。但对于某公司违反国家规定超标排放废水的行为，因现有证据不能证明上述超标排放行为系持续实施，且对生态环境造成了实际损害，对某环境研究所以行政处罚决定书为据要求某公司承担环境侵权责任的请求，不予支持。

其次，某公司应承担赔偿损失、赔礼道歉的环境侵权责任。某公司对其已造成的环境损害后果，应承担生态环境损害赔偿责任，某公司存在主观过错，应对其损害公共利益的行为赔礼道歉。本案参照行政处罚罚款数额酌定生态环境损害赔偿数额。因某公司系偷排，某环境研究所客观上不具备条件对偷排开始时间以及偷排量等进行取证，导致无法对生态环境损害程度、后果进行举证。而某公司作为生产者、偷排行为的实施者完全有能力对其污染物的生成量、浓度、依法合规处置量等事实进行举证，因此应当由某公司对其偷排量承担举证责任认定案涉污染行为所导致的损害后果，法院释明应由某公司对上述事实提供证据，若未按要求举证，法院将参照行政处罚罚款的数额酌定赔偿数额，而某公司逾期未举证。根据《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十三条规定，生态环境修复费用难以确定或者确定具体数额所需鉴定费用明显过高的，人民法院可以结合污染环境、破坏生态的范围和程度，生态环境的稀缺性，生态环境恢复的难易程度，防治污染设备的运行成本，被告因侵害行为所获得的利益以及过错程度等因素，并可以参考负有环境资源保护监督管理职责的部门的意见、专家意见等，予以合理确定。本案双方当事人均未对污染物排放量进行有效举证，导致环境修复费用难以确定。但鉴于损害后果实际存在，法院参照对该违法行为的行政处罚罚款数额酌定生态环境损害赔偿数额。某公司因案涉两项违法行为共计被处罚款50万元。法院参照该行政处罚罚款数额，并综合考量某公司的主观过错程度、对其所受到行

政处罚的履行情况、改正情况、当前污染处理设施的运行情况等，以50万元罚款数额为基数，以1倍为系数，酌定某公司应承担生态环境损害赔偿费用50万元。某公司应就其损害环境行为在媒体上赔礼道歉。某公司违法排放大气污染物、水污染物，存在主观过错，客观上对环境造成了损害，其行为在破坏自然环境本身的同时，也侵犯了公众精神性环境权益。应就其违法排放侵害环境的行为赔礼道歉。赔礼道歉责任的承担不仅可以弥补对公众精神性环境权益的损害，还可以保障公众环境知情权、参与权，提高公众环保意识。综合考虑某公司的过错程度，其环境侵权行为的影响范围、后果等，法院判令该公司就其上述行为在省级媒体上赔礼道歉。

再次，现有证据不能证明某公司正在实施环境侵权行为或存在环境侵权的风险。停止侵害、消除危险的责任承担方式着眼于损害的进一步扩大或者发生，适用于侵权行为正在进行当中，或存在环境污染损害之虞的情形。经向市生态环境局了解，未发现某公司近期存在环境违法行为，当前其污染处理设施均在正常运行。故对某环境研究所主张某公司停止侵害、消除危险的诉讼请求，不予支持。

最后，某公司应在合理范围内承担某环境研究所支出的律师费及差旅费。本案为公益组织作为原告提起的民事公益诉讼，某环境研究所主张某公司承担律师费、为诉讼支出的其他费用等，根据《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十二条规定，考虑公益组织在保护公共环境、公民环境权益等方面作出的积极贡献、律师费支出的合理性，结合本案证据情况以及某环境研究所诉讼代理人在本案中的实际工作量等因素，法院酌定某公司应给付某环境研究所律师费、差旅费5万元。

江苏省南京市中级人民法院依照《中华人民共和国环境保护法》第五十八条、第六十四条，《中华人民共和国侵权责任法》第六十五条、第六十六条，《最高人民法院关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条，《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十三条、第十八条、第二十二条、第二十三条，《中华人民共

和《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条、第六十七条、第一百五十一条之规定，判决如下：

一、某公司于判决生效之日起十五日内向法院缴纳生态环境损害赔偿款50万元；

二、某公司于判决生效之日起十五日内就其违法排放损害环境的行为在省级媒体上赔礼道歉；

三、某公司于判决生效之日起十五日内向某环境研究所支付律师费及差旅费共计5万元；

四、驳回某环境研究所的其他诉讼请求。

某公司不服一审判决，提起上诉。

江苏省高级人民法院经审理同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案是人民法院参照环境违法行为对应的行政处罚罚款数额进行生态环境损害赔偿数额酌定的典型案例。《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十三条规定，生态环境修复费用难以确定时，人民法院可以予以合理确定。根据上述规定，在社会公益组织提起的环境民事公益诉讼案件中，损害后果因举证不能或者鉴定不能等客观原因难以量化时，人民法院可以参照一定的标准对生态损害赔偿数额进行司法酌定。该酌定规则的适用不仅符合诉讼经济原则，有助于解决环境公益诉讼案件中存在的“取证难”问题，而且符合环境正义原则，有益于提高社会组织参与环境保护的积极性，促进多方形成参与环境保护合力。需要注意的是，类案并非均可酌定。环境民事公益诉讼案件中参照行政处罚罚款数额酌定生态损害赔偿数额的关键在于既要符合特定的酌定前提，又要规范适用酌定的方法。

一方面，酌定前应审查该案是否同时满足损害事实、技术瓶颈、程序要求这三大酌定前提。前提一为存在损害的基本事实，即被告存在环境违法行为，

且已实际造成生态环境损害的后果。这一后果表现为有证据证明存在由污染环境、破坏生态行为造成的生态环境恶化、生态功能退化等不良损害。从本案看，在案证据能证明被告存在采取逃避监管的方式排放未经处理的废水、废气的行为且实际造成生态环境损害的后果，但对被告存在的超标排放废水的行为，因未有证据证明该行为系持续实施，进而无法证明该排放行为对生态环境实际造成了损害，故法院未支持原告要求被告就该超标排放行为承担责任的诉讼主张。概言之，现有证据不能证明损害后果存在的环境违法行为不能纳入酌定赔偿的范畴。前提二为损害后果难以量化的技术瓶颈，即在原告已穷尽其举证责任的前提下，现有证据仍无法量化生态环境损害价值，亦难以通过鉴定、评估的方式确定。实践中，对于偷排等隐蔽性较强的环境污染行为，原告不具备对污染时间、污染量等进行举证的客观条件，加之偷排废水、废气污染后果显现的滞后性，客观上亦不具备进行鉴定、评估的可能。以上双重因素导致案涉生态环境损害的后果难以准确量化，这亦成为人民法院行使自由裁量权进行酌定的正当理由，只有在综合考虑相关因素进行损害价值酌定，才能公正实现生态环境权益的司法保障。前提三为向被告释明举证责任的程序要求，即人民法院应当向被告及时释明其应当在一定期限内举证证明与环境损害后果相关的事实，否则损害价值将参考行政处罚罚款数额进行酌定。以本案为例，某公司经法院释明仍未能提供其违法排放污染物的种类、浓度及数量等能够证明其损害后果低于相应行政处罚罚款数额的证据，那么依法应当承担举证不能的不利后果。

另一方面，酌定时应结合酌定生态环境损害赔偿数额确定的“基数”与“系数”两大要素，两要素相乘得出生态环境损害赔偿的具体数额。第一要素是酌定基数，即以环境违法行为对应的行政处罚罚款数额作为酌定生态环境损害赔偿数额的基数。行政法的过罚相当原则要求行政处罚应与违法行为的性质、情节及危害程度相适应，鉴于环境行政违法行为与环境民事侵权行为的同一性，行政处罚结果与违法行为的性质、情节及危害程度的匹配性，以行政处罚结果作为酌定生态环境损害赔偿数额的基数不仅能够实现生态环

境损害的损失填平原则，还能在一定程度上发挥对环境污染行为的惩戒功能。

第二要素是酌定系数，即人民法院应当综合考虑被告的主观过错程度、环境违法频次、对其所受到行政处罚的履行情况、改正情况、防治污染设施的建